

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6390/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครปฐม

นาย บุญ เพ็ง สมครา ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยมีความผิดฐานใช้รถยนต์บรรทุกบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดจำเลยมี
มารดา มีภรรยา กำลังตั้งครรภ์ 7 เดือน ภรรยา มีอาชีพรับจ้างได้เงินเดือนละ 500
บาท แสดงว่าจำเลยเป็นกำลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว ประกอบกับจำเลยไม่
เคยต้องรับโทษจำคุกมาก่อน พฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรรอกการลงโทษ.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2533 เวลา 18 นาฬิกาจำเลยใช้รถยนต์
บรรทุกซึ่งกฎหมายกำหนดให้บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 21,000 กิโลกรัม บรรทุกน้ำ
หนักเกินกำหนด ขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 56, 83

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
295 ข้อ 56, 83 แม้จำเลยจะรับสารภาพก็ไม่ลดโทษให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน และ
ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกรอกการลงโทษไว้ 2 ปี คุมประพฤติดจำเลย 1 ปี โดยให้

จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 1 เดือน ต่อครั้ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานหนักทั้งจำคุกและปรับโดยไม่รอลงโทษ หรือปรับในอัตราชั้นสูง โดยพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได้มอบหมายรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอลงโทษ ไม่ปรับและไม่คุมประพฤติ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความตามรายงานสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประจำศาลชั้นต้นว่า จำเลยมีมารดามีภรรยากำลังตั้งครรภ์ 7 เดือน ภรรยามีอาชีพรับจ้างได้เงินเดือนเดือนละ 500 บาท แสดงว่าจำเลยเป็นกำลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว ประกอบกับจำเลยไม่เคยต้องรับโทษจำคุกมาก่อน พฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรรอลงโทษให้จำเลยและคุมความประพฤติจำเลยไว้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อให้จำเลยมีโอกาสดำรงตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่รอลงโทษ และไม่คุมประพฤตินั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ